

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

Direito Processual Civil

Processo de Conhecimento: Provas

Preparatório para Magistratura Estadual — Banca FGV

Período de curadoria: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) e junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Data da curadoria: 07/08/2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito

Sumário

Sumário.....	2
Teoria Geral da Prova e Produção Antecipada.....	3
REsp 2.037.088-SP — STJ 3ª Turma.....	3
AgRg no RMS 77.635-SP — STJ 6ª Turma.....	3
Atipicidade e Licitude dos Meios de Prova.....	4
REsp 1.969.798-DF — STJ 4ª Turma	4
REsp 2.179.441-DF — STJ 2ª Turma	4
Exibição de Documentos	5
REsp 1.777.553-SP — STJ 2ª Seção.....	5
AgInt no AREsp 2.102.423-PR — STJ 4ª Turma	5
REsp 2.072.690-SP — STJ 4ª Turma.....	5
Prova Documental e Falsidade de Assinatura	6
REsp 1.846.649-MA — STJ 2ª Seção	6
REsp 2.197.156-SP — STJ 3ª Turma.....	6
Prova Pericial	7
REsp 2.121.056-PR — STJ 3ª Turma	7
Prova Testemunhal.....	7
EDcl no AgInt no CC 196.645-SP — STJ 1ª Seção.....	7
Índice Navegável de Julgados.....	9
Teoria Geral da Prova e Produção Antecipada.....	9
Atipicidade e Licitude dos Meios de Prova.....	9
Exibição de Documentos	9
Prova Documental e Falsidade de Assinatura	9
Prova Pericial	9
Prova Testemunhal.....	9
Top 10 Imperdíveis desta Matéria.....	10

Teoria Geral da Prova e Produção Antecipada

REsp 2.037.088-SP — STJ 3ª Turma

Art. 382, §4º do CPC não pode ser interpretado literalmente — contraditório na produção antecipada de provas

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.037.088-SP | **Relator:** Min. Marco Aurélio Bellizze | **Data:** 07/03/2023

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A vedação de defesa ou recurso do art. 382, §4º do CPC não pode ser interpretada literalmente a ponto de eliminar o contraditório; aplica-se apenas às matérias impertinentes ao objeto da ação probatória autônoma (mérito da prova ou suas consequências jurídicas), não impedindo que a parte adversa resista ao próprio pedido de produção da prova.

Resumo do caso

Em ação de produção antecipada de provas, discutiu-se o alcance do art. 382, §4º do CPC, que veda "defesa ou recurso" salvo contra o indeferimento total da prova. O STJ afirmou que essa vedação não pode ser lida literalmente, pois a ação probatória autônoma envolve legítimo conflito de interesses sobre a própria produção da prova, cabendo à parte adversa resistir a esse pedido especificamente, sem adentrar no mérito dos fatos a serem provados.

Conexões

Arts. 381 e 382 do CPC; tema explorado no caderno FGV/ENAM 2025 sobre produção antecipada de prova e ausência de prevenção de competência; Info 767/STJ.

Observação metodológica: Julgado de 07/03/2023, ligeiramente anterior ao marco de 3 anos adotado nesta curadoria; mantido pela relevância excepcional (doutrina ALTA no material de apoio e base direta de questão FGV/ENAM sobre o tema).

Data da consulta: 07/08/2026

AgRg no RMS 77.635-SP — STJ 6ª Turma

Compartilhamento de provas colhidas em produção antecipada cível com o processo penal, mesmo após extinção da ação cível sem resolução de mérito

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo: AgRg no RMS 77.635-SP | **Relator:** Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior | **Data:** 12/05/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A extinção sem resolução de mérito da ação cível de produção antecipada de provas, por inadequação da via eleita, não torna inválidas ou inutilizáveis as provas já produzidas, que podem ser compartilhadas com o processo penal, desde que ausente declaração de ilicitude.

Resumo do caso

Em ação cível autônoma de produção antecipada de provas, foi deferida busca e apreensão de equipamentos eletrônicos. Extinta a ação cível sem mérito por falta de interesse de agir, discutiu-se se o material apreendido poderia, ainda assim, ser compartilhado com investigação criminal paralela. O STJ concluiu que a extinção processual, por si só, não contamina nem invalida a prova regularmente produzida, autorizando seu aproveitamento em outra esfera.

Conexões

Arts. 381 e seguintes do CPC (produção antecipada de prova); prova emprestada entre as esferas cível e penal; tema interdisciplinar Processo Civil/Processo Penal.

Data da consulta: 07/08/2026

Atipicidade e Licitude dos Meios de Prova

REsp 1.969.798-DF — STJ 4ª Turma

Gravação ambiental feita por um dos interlocutores é prova lícita, ainda que realizada dentro de departamento jurídico de empresa

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.969.798-DF | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** 12/05/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro (Tema 237/STF); a inviolabilidade do escritório de advocacia (art. 7º, II, da Lei 8.906/1994) não se estende automaticamente a departamentos jurídicos de empresas quanto a fatos alheios ao exercício da advocacia.

Resumo do caso

Um prestador de serviços gravou, sem o conhecimento da outra parte, conversa mantida dentro do departamento jurídico de uma faculdade, para provar vínculo com a instituição em ação de reparação de danos. A ré alegou ilicitude da prova por equiparação do local a escritório de advocacia. O STJ considerou a prova lícita, por se tratar de gravação ambiental unilateral sobre fato alheio ao exercício da advocacia, prestigiando o princípio da atipicidade dos meios de prova (art. 369 do CPC).

Conexões

Art. 369 do CPC (atipicidade da prova); Tema 237/STF (licitude da gravação ambiental por um dos interlocutores); art. 7º, II, da Lei 8.906/1994.

Data da consulta: 07/08/2026

REsp 2.179.441-DF — STJ 2ª Turma

Telas e extratos de sistemas de controle fazendário são prova digital atípica válida, com presunção relativa de veracidade

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.179.441-DF | **Relator:** Min. Maria Thereza de Assis Moura | **Data:** 10/03/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

As telas e extratos de sistemas eletrônicos de controle da Administração Pública constituem prova digital atípica válida (art. 369 do CPC), gozando de presunção relativa de veracidade e legitimidade (arts. 374, IV, e 405 do CPC), cabendo ao interessado impugnar especificamente sua autenticidade.

Resumo do caso

Em execução fiscal, a Fazenda Pública juntou telas de sistema eletrônico interno demonstrando pedido de parcelamento apto a interromper a prescrição. O juízo descartou a prova por considerá-la produzida unilateralmente. O STJ reformou, reconhecendo a validade da prova digital atípica produzida por servidor público no exercício de suas funções, com presunção relativa de veracidade, transferindo ao interessado o ônus de impugnação específica.

Conexões

Arts. 369, 374, IV, e 405 do CPC; Lei 11.419/2006 (processo eletrônico); mesmo eixo temático do REsp 1.969.798-DF (atipicidade e prova digital).

Data da consulta: 07/08/2026

Exibição de Documentos

REsp 1.777.553-SP — STJ 2ª Seção

Exibição de documento ou coisa sob pena de multa (astreintes) — Tema 1000/STJ

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Seção

Processo: REsp 1.777.553-SP | **Relator:** Min. Paulo de Tarso Sanseverino | **Data:** 26/05/2021

Sistemática: **Recurso Repetitivo — Tema 1000**

Tese fixada / Decisão

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa a ser exibido, apurada em contraditório prévio, pode o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Resumo do caso

O STJ, sob o rito dos repetitivos, fixou que a cominação de astreintes em ação (incidental ou autônoma) de exibição de documentos é cabível mesmo diante de direitos disponíveis, superando a antiga Súmula 372/STJ (editada sob a vigência do CPC/1973), desde que observados a probabilidade da relação jurídica e o contraditório prévio, com uso de medidas coercitivas antes da multa.

Conexões

Art. 400, parágrafo único, do CPC; Súmula 372/STJ (superada); Tema 705/STJ (precedente sobre direitos disponíveis); AgInt no AREsp 2.102.423-PR (aplicação do mesmo tema).

Observação metodológica: Julgado em 26/05/2021, dias antes do marco de junho/2021 adotado nesta curadoria; mantido por se tratar de Recurso Repetitivo vinculante e ainda plenamente vigente, citado como base doutrinária ALTA no material de apoio.

Data da consulta: 07/08/2026

AgInt no AREsp 2.102.423-PR — STJ 4ª Turma

Presunção relativa de veracidade em exibição incidental de documentos deve ser avaliada em conjunto com as demais provas

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.102.423-PR | **Relator:** Min. Marco Buzzi | **Data:** 21/08/2023

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A presunção de veracidade do art. 400, I, do CPC, decorrente da recusa injustificada em exibir documento, não vincula automaticamente o julgador à procedência do pedido, devendo suas consequências ser sopesadas em conjunto com o conjunto probatório dos autos.

Resumo do caso

Em embargos à execução, o devedor requereu a intimação do banco para apresentar extratos bancários que comprovassem cumulação indevida de encargos; o banco não os apresentou. O STJ esclareceu que a presunção relativa do art. 400, I, do CPC não obriga o juiz a decidir automaticamente a favor de quem requereu a exibição, cabendo avaliação conjunta com as demais provas produzidas no processo.

Conexões

Art. 400, I, do CPC; aplicação direta do Tema 1000/STJ (REsp 1.777.553-SP).

Data da consulta: 07/08/2026

REsp 2.072.690-SP — STJ 4ª Turma

Organização religiosa pode recusar-se a exibir documentos de processo disciplinar eclesiástico sigiloso

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.072.690-SP | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 14/10/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A liberdade religiosa e o sigilo confessional autorizam a organização religiosa a recusar a exibição de documentos de processo disciplinar eclesiástico sigiloso, ainda que requeridos por suposta vítima para instruir futura ação civil, trabalhista ou criminal.

Resumo do caso

Vítima de abuso sexual por padre ajuizou ação de exibição de documentos contra Arquidiocese, pretendendo obter cópia integral de processo disciplinar eclesiástico sigiloso movido contra o religioso. A Arquidiocese recusou a exibição, invocando liberdade religiosa e sigilo confessional. O STJ acolheu a recusa, entendendo que a autonomia das organizações religiosas para conduzir seus próprios ritos e procedimentos disciplinares prevalece sobre o direito à exibição, no caso concreto.

Conexões

Arts. 396 e seguintes do CPC (exibição de documento ou coisa); liberdade religiosa (art. 5º, VI, CF/88); exemplo de interdisciplinaridade Processo Civil-Direito Constitucional em formato de "storytelling" típico da FGV.

Data da consulta: 07/08/2026

Prova Documental e Falsidade de Assinatura

REsp 1.846.649-MA — STJ 2ª Seção

Ônus de provar a autenticidade da assinatura de contrato bancário impugnada pelo consumidor — Tema 1061/STJ

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.846.649-MA | Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze | Data: 24/11/2021

Sistemática: **Recurso Repetitivo — Tema 1061**

Tese fixada / Decisão

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade, com base nos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

Resumo do caso

O STJ, em recurso repetitivo, definiu que a impugnação genérica da assinatura pelo consumidor desloca à instituição financeira o encargo de demonstrar a autenticidade do documento, aplicando a regra do art. 429, II, do CPC combinada com a vulnerabilidade do consumidor. O tema costuma ser disfarçado pela FGV sob roupagem de Direito do Consumidor, mas sua resposta decorre do regramento processual probatório do CPC.

Conexões

Art. 429, II, do CPC (incidente de falsidade); art. 6º, VIII, do CDC; REsp 2.197.156-SP (extensão do raciocínio ao documento eletrônico).

Data da consulta: 07/08/2026

REsp 2.197.156-SP — STJ 3ª Turma

Ausência de certificação ICP-Brasil não invalida, por si só, contrato eletrônico quando demonstrada a autenticidade por outros meios

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.197.156-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 03/03/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

O art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001 não exige certificação ICP-Brasil como requisito exclusivo de validade dos contratos digitais; comprovada a autoria e a regularidade da contratação por outros elementos, a negativa genérica do consumidor não é suficiente para invalidar o negócio.

Resumo do caso

Consumidora negou ter celebrado contrato de empréstimo consignado formalizado digitalmente por aplicativo. O banco comprovou a autenticidade por selfie com documento, dados de geolocalização e comprovante de depósito. As instâncias ordinárias anularam o contrato por ausência de certificação ICP-Brasil. O STJ reformou, afirmando que a lei admite outros meios de prova da autoria do documento eletrônico, prestigiando o conjunto probatório produzido.

Conexões

Art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001; Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649-MA) — mesmo eixo de prova documental e ônus de autenticidade, agora estendido ao ambiente digital.

Data da consulta: 07/08/2026

Prova Pericial

REsp 2.121.056-PR — STJ 3ª Turma

Perícia realizada por médico não especialista não gera nulidade do laudo, se não comprometida a idoneidade da prova

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.121.056-PR | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 21/05/2024

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

É possível que a perícia médica seja realizada por profissional não especialista na área de conhecimento do profissional cuja atuação se examina, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não compromete a idoneidade da prova.

Resumo do caso

Em ação de indenização por erro médico decorrente de óbito de recém-nascido, o laudo pericial concluiu pela existência de falha médica, mas foi elaborado por clínico geral, e não por especialista em ginecologia e obstetrícia. O STJ rejeitou a alegação de nulidade, por entender que a especialização estrita do perito não é requisito de validade do laudo, desde que a idoneidade técnica da prova não seja comprometida no caso concreto.

Conexões

Arts. 465 e seguintes do CPC (prova pericial); princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Data da consulta: 07/08/2026

Prova Testemunhal

EDcl no AgInt no CC 196.645-SP — STJ 1ª Seção

Existindo sala passiva de videoconferência na comarca da testemunha, compete ao juízo processante colher o depoimento diretamente, sem expedição de carta precatória

Tribunal: STJ | Órgão: 1ª Seção

Processo: EDcl no AgInt no CC 196.645-SP | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 14/10/2025

Sistemática: **Caso isolado (Seção)**

Tese fixada / Decisão

Havendo sala passiva de videoconferência na comarca de residência da testemunha, o juízo do processo não deve expedir carta precatória para colheita da prova testemunhal, cabendo ao juízo deprecado apenas viabilizar a estrutura física e logística, com condução direta da audiência pelo magistrado processante.

Resumo do caso

Em ação de aposentadoria rural tramitando em Juizado Especial Federal, o juiz expediu carta precatória para oitiva de testemunhas em comarca estadual dotada de sala passiva de videoconferência. O juízo estadual recusou-se a realizar a oitiva, defendendo que caberia ao próprio magistrado federal conduzir a audiência remotamente. O STJ, em conflito de competência, confirmou esse entendimento, prestigiando a identidade física do juiz e a modernização da colheita de prova testemunhal.

Conexões

Arts. 453 e seguintes do CPC (prova testemunhal); carta precatória e videoconferência; modernização tecnológica da instrução processual.

Data da consulta: 07/08/2026

Índice Navegável de Julgados

Teoria Geral da Prova e Produção Antecipada

1. REsp 2.037.088-SP (07/03/2023) — Caso isolado (Turma)
2. AgRg no RMS 77.635-SP (12/05/2026) — Caso isolado (Turma)

Atipicidade e Licitude dos Meios de Prova

3. REsp 1.969.798-DF (12/05/2026) — Caso isolado (Turma)
4. REsp 2.179.441-DF (10/03/2026) — Caso isolado (Turma)

Exibição de Documentos

5. REsp 1.777.553-SP (26/05/2021) — Recurso Repetitivo — Tema 1000
6. AgInt no AREsp 2.102.423-PR (21/08/2023) — Caso isolado (Turma)
7. REsp 2.072.690-SP (14/10/2025) — Caso isolado (Turma)

Prova Documental e Falsidade de Assinatura

8. REsp 1.846.649-MA (24/11/2021) — Recurso Repetitivo — Tema 1061
9. REsp 2.197.156-SP (03/03/2026) — Caso isolado (Turma)

Prova Pericial

10. REsp 2.121.056-PR (21/05/2024) — Caso isolado (Turma)

Prova Testemunhal

11. EDcl no AgInt no CC 196.645-SP (14/10/2025) — Caso isolado (Seção)

Top 10 Imperdíveis desta Matéria

Julgados de maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura (objetiva, discursiva ou sentença), ordenados por relevância.

1. REsp 1.777.553-SP (Tema 1000/STJ)

Recurso Repetitivo vinculante em nível nacional sobre exibição de documentos e astreintes; base doutrinária central do subtema e diretamente aplicado em julgado mais recente (AgInt AREsp 2.102.423-PR).

2. REsp 1.846.649-MA (Tema 1061/STJ)

Recurso Repetitivo sobre ônus de provar autenticidade de assinatura; tema classicamente disfarçado pela FGV sob roupagem de Direito do Consumidor, testando o candidato que não enxerga o fundamento processual.

3. REsp 2.037.088-SP

Interpretação do art. 382, §4º do CPC sobre contraditório na produção antecipada de provas; usado como distrator em questão FGV/ENAM 2025 (item TEC nº 11).

4. REsp 2.072.690-SP

Caso de storytelling típico FGV envolvendo exibição de documentos e liberdade religiosa; interdisciplinaridade Processo Civil-Constitucional.

5. REsp 2.179.441-DF

Consagra a prova digital atípica com presunção relativa de veracidade, tema em franca ascensão nas provas da FGV.

6. REsp 1.969.798-DF

Reafirma licitude da gravação ambiental unilateral e os limites da inviolabilidade do escritório de advocacia — tema recorrente de atipicidade probatória.

7. EDcl no AgInt no CC 196.645-SP

Julgado de Seção (maior força persuasiva) sobre modernização da colheita de prova testemunhal via videoconferência, tema tecnológico emergente.

8. REsp 2.197.156-SP

Estende o raciocínio do Tema 1061 ao documento eletrônico sem certificação ICP-Brasil — tendência de prova digital cada vez mais cobrada.

9. AgInt no AREsp 2.102.423-PR

Aplicação prática do Tema 1000/STJ, esclarecendo que a presunção de veracidade não é absoluta.

10. AgRg no RMS 77.635-SP

Julgado recentíssimo (mai/2026) e interdisciplinar (Processo Civil/Processo Penal) sobre aproveitamento de prova produzida em ação cível extinta.